

Du PPD à l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers

Garanties du crédit immobilier — Fiche comparative ancien / nouveau régime

L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le **1^{er} janvier 2022**, a supprimé l'ensemble des privilèges immobiliers spéciaux. Le **Privilège de Prêteur de Deniers (PPD)** est devenu l'**hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers** (art. 2402 et s. du Code civil). Le terme « PPD » reste très employé dans le jargon commercial, mais il ne correspond plus à la dénomination juridique des actes signés depuis 2022.

Tableau comparatif

Critère	AVANT 2022 Privilège de prêteur de deniers (PPD)	DEPUIS LE 1 ^{er} JANV. 2022 Hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers
Dénomination juridique	Privilège de prêteur de deniers (privilège immobilier spécial)	Hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers
Base légale	Ancien art. 2374 du Code civil	Art. 2402 et s. du Code civil
Prise de rang CHANGEMENT MAJEUR	Rétroactive : rang à la date de la vente (naissance de la créance), si inscription dans le délai	Rang à la date de l'inscription au service de la publicité foncière. Fin de la rétroactivité.
Délai d'inscription	2 mois à compter de la vente	2 mois à compter de la vente (<i>inchangé</i>)
Objet financé	Acquisition d'un terrain ou d'un immeuble existant	Acquisition d'un terrain ou d'un immeuble existant — exclut le neuf en VEFA / la construction
Forme	Acte notarié + inscription au SPF	Acte notarié + inscription au SPF (<i>inchangé</i>)
Coût / fiscalité	Exonéré de taxe de publicité foncière → moins cher qu'une hypothèque conventionnelle	Exonération maintenue → coût inférieur à l'hypothèque conventionnelle
Mainlevée	Frais de mainlevée en cas de revente / remboursement anticipé	Frais de mainlevée maintenus dans les mêmes cas
Effet pour la banque	Droit de préférence et droit de suite	Droit de préférence et droit de suite (<i>inchangé</i>)

Ce qui change réellement

- Le **nom** : « privilège » disparaît des textes.
- La **prise de rang** : à l'inscription, et non plus rétroactivement au jour de la vente.
- Conséquence pratique : un retard ou un rejet d'inscription peut faire **perdre l'antériorité** du rang.

Ce qui ne change pas

- Garantie réservée à l'**existant** (pas le neuf à construire).
- **Acte notarié** et inscription au SPF.
- Délai d'inscription de **2 mois**.
- **Exonération** de taxe de publicité foncière (coût réduit).

⚠ Point de vigilance examen

À l'écrit comme à l'oral, retenez la **position dominante** : la nouvelle hypothèque légale spéciale prend rang **à la date de son inscription**. Quelques publications évoquent un maintien « par exception » de la rétroactivité — c'est une lecture **minoritaire et discutée** qu'il vaut mieux écarter pour éviter toute confusion. Distinguez aussi clairement cette garantie de la **caution d'un organisme** (type Crédit Logement), qui ne donne lieu à aucune inscription ni mainlevée et reste, en pratique, la garantie la plus répandue.

Sources : Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ; Code civil, art. 2402 et s. Document pédagogique de synthèse — ne se substitue pas aux textes officiels.